

0000880-07.2017.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3084/2017 - 2ª Delegacia Seccional de Campinas, 214/2017 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000880-07.2017.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3084/2017 - 2ª Delegacia Seccional de Campinas, 214/2017 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA RODRIGUES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

JOÃO VÍTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 14 de abril de 2017, por volta de 18h30min, à Rua Danilo Tavoraro, nas proximidades do nº 659, Anchieta, nesta cidade e comarca,

trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 50 (cinquenta) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L., droga vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 98,8g (noventa e oito gramas e oito decigramas) e 24 (vinte e quatro) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 11,1g (onze gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Boletim de ocorrência a fls. 13/17, auto de exibição e apreensão a fls. 18/19 e laudo pericial a fls. 122/124. Notificado (fls. 146), o réu apresentou defesa prévia por meio de seu defensor (fls. 135/138) e, não sendo o caso de absolvição sumária, foi recebida a denúncia em 10 de julho de 2017 (fls. 147/148).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, após, interrogou-se o acusado. Encerrada a instrução, foi proferida sentença condenatória de parcial procedência, reconhecendo-se, ante a prova produzida em juízo, a desclassificação para o artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, condenando-o à prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, na forma fixada pelo Juízo das Execuções. Deferido ao réu recorrer em liberdade, determinando-se a expedição de alvará de soltura clausulado.

Interposto recurso de Apelação pelo acusado, contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, sobreveio v. Acórdão que deu parcial provimento para declarar insubsistente a sanção imposta na sentença, mas, mantida a desclassificação, determinando-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de eventual suspensão condicional do processo (págs. 251/258).

Trânsito em julgado para as partes em 20 de julho de 2018, conforme certidão de pág. 266.

Proposta formulada pela representante do Ministério Público (págs. 272/273). Audiência foi designada, todavia, o réu não compareceu em juízo, sendo redesignada e, nesta segunda oportunidade, a proposta ministerial foi aceita pelo réu (págs. 314/315).

Por decisão datada de 11 de novembro de 2021, foi revogada a suspensão condicional do processo, em face de nova prática delitiva pelo acusado.

Manifestação ministerial pleiteando a prolação de nova sentença com a imposição da mesma sanção de prestação de serviços à comunidade anteriormente aplicada, aproveitando-se os atos processuais realizados.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Ante o teor do v. Acórdão de págs. 251/258, O pedido inicial é parcialmente procedente. Deixo de proceder à fundamentação da sentença, destacando-se que já houve trânsito em julgado da matéria, reconhecendo-se a desclassificação do delito do artigo 33 para o do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O réu é primário, por essa razão, a pena será de 05 meses e, considerando o seu histórico de envolvimento com as drogas, outra medida não se mostra eficaz, além da prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENAR o réu JOÃO VÍTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES à prestação de serviços à comunidade, na forma a ser fixada pelo Juízo das Execuções, por infração ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA